

經濟部智慧財產局
審查意見通知函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓
聯絡人：林雅婷
聯絡電話：(02) 23766050
傳真：(02) 23779875

受文者：晶熱半導體股份有限公司
發文日期：中華民國 114 年 7 月 22 日
發文字號：(114) 智專一(作) 字第 11420722012 號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：第 TW202604321 號專利申請案經審查有說明一所述情事，請於文到次日起 2 個月內提出申復說明或修正。屆期末申復說明或修正者，依專利法第 46 條第 2 項規定將不予專利，請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

(一) 本案「含鑽石填料之銀燒結晶片貼附結構」，申請日為 中華民國 112 年 12 月 1 日，本案依申請人申請時所送內容審查，就其申請專利範圍所載，其請求項共計 4 項，合先敘明。

(二) 本案請求項 3、4 有不符 專利法第 26 條第 1 項 之情形。

請求項 3 記載「奈米鑽石填料體積比 5 %至 20 %」、請求項 4 記載「熱導率高於 300 W / m · K」，惟說明書僅於實施例 1 記載單一比例 10 %與單一量測值 320 W / m · K，對於整個請求範圍之填料比例如何達成上開熱導率、所需燒結條件等，並未充分揭露使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實現，不符專利法第 26 條第 1 項之規定。

(三) 本案其餘請求項於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由。

二、本案如有修正、訂正，應依專利法第 43 條、第 44

條第 3 項、專利法施行細則第 3 6 條至第 3 8 條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫。

三、檢送本案檢索報告 1 份。

正本：晶熱半導體股份有限公司

副本：